Ajuntament de Calaf

CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE CALAF I L'ASSOCIACIÓ CULTURAL RECREATIVA UNIÓ CALAFINA PER REGULAR LA CESSIÓ D'ESPAIS AL CASINO DE CALAF

REUNITS

D'una part, el Sr. Jordi Badia Perea, Alcalde de l'**AJUNTAMENT DE CALAF**, actuant en representació d'aquest amb NIF P-0803100-G, i assistit pel Secretari-Interventor de l'Ajuntament, Sr. Joan Miquel Roig Mestre.

D'una altra part, el Sr. Jordi Mas Parés, actuant en nom i representació de l'Associació Cultural recreativa **UNIÓ CALAFINA** amb CIF G-08712481.

Que ambdues parts es reconeixen capacitat legal i d'obrar suficients per a subscriure el present conveni, i amb la voluntat d'exposar primerament els motius que justifiquen la seva formalització,

MANIFESTEN

I.- la Unió Calafina és una entitat sense afany de lucre que, d'acord amb el que disposen els seus estatuts, té per finalitat principal la divulgació de la cultura i la promoció dels valors socials, l'organització d'activitats que fomentin la participació ciutadana en l'àmbit de la música, les arts escèniques i la cultura en general, així com l'aixopluc d'altres grups o entitats que tinguin per objecte la realització d'activitats complementàries i compatibles amb les pròpies de la Unió Calafina.

Des d'una perspectiva històrica, la Unió Calafina és hereva d'un patrimoni cultural i d'una tradició que ha contribuït a conformar la identitat calafina, entesa com a bagatge històric i heterogeni que hom considera propi o definidor de la seva comunitat.

Però si bé és inqüestionable que les entitats culturals sense afany de lucre són garants d'un patrimoni col·lectiu intangible que s'ha de preservar i potenciar, també ho és que a causa de la insuficiència de mitjans de finançament propis, moltes iniciatives esdevenen inviables si no hi concorre la col·laboració econòmica dels ens públics.

La intervenció dels poders públics en l'àmbit cultural no deriva d'una facultat discrecional sinó que, ben al contrari, constitueix el compliment d'un mandat de rang constitucional i estatutari. La Constitució Espanyola, en el seu article 44.1 disposa que els poders públics promouran i tutelaran l'accés a la cultura, a la qual tots tenen dret. L'article 44.4 del vigent Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que els poders públics han de fomentar la investigació i la recerca científica de qualitat, la creativitat artística i la conservació i la difusió del patrimoni cultural de Catalunya; I l'apartat 5è. del mateix precepte disposa que els poders públics han d'emprendre les accions necessàries per a facilitar a totes les persones l'accés a la cultura, als béns i als serveis culturals i al patrimoni cultural, arqueològic, històric, industrial i artístic de Catalunya.

L'article 31.1 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, estableix que les administracions públiques, en l'àmbit de les seves competències respectives, han de promoure i facilitar el desenvolupament de les associacions i federacions, confederacions i unions que persegueixin finalitats d'interès general, i respectar sempre la llibertat i l'autonomia davant els poders públics.

Així mateix, la Llei 38/2003, general de subvencions, considera que les subvencions són una tècnica de foment de determinats comportaments considerats d'interès general i fins i tot un procediment de col·laboració entre l'Administració pública i els particulars per a la gestió

Jordi Badia Perea (1 de 3)
ALCALDE
Data Signatura: 21/06/2022
HASH: d6abbbc3894afa507790feae979385cc
Ajuntament de Calaf

Joan Miquel Roig Mestre (2 de 3)
SECRETARI INTERVENTOR
Data Signatura: 21/06/2022
HASH: 87e5904453623457c53027983549506d
Ajuntament de Calaf

MAS PARES, JORDI (3 de 3)
Tercer
Data Signatura: 21/06/2022
HASH: dddea56fc4853626e944a8d80cf1171e

Codi Validació: 6ESKWNH4ZCS5ND422RLCJF4H4 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 8

d'activitats d'interès públic.

La promoció de la cultura i l'exercici efectiu del dret a accedir-hi són objectius que s'han d'assolir en benefici de tots els ciutadans independentment del seu lloc de residència. El principi d'igualtat així ho exigeix i la seva aplicació comporta l'adopció de mesures que remoguin o redueixin els obstacles que dificulten l'accés a les manifestacions culturals. D'altra banda, és evident que la llunyania dels equipaments respecte dels seus potencials usuaris desincentiva la participació activa en les activitats d'aquesta naturalesa.

El municipi de Calaf, tot i que no disposa de teatre-auditori de titularitat pública, gaudeix i ha gaudit des de fa diverses dècades de l'equipament de la Unió Calafina, destinat a la difusió i foment d'activitats culturals, principalment en l'àmbit dels balls de saló, activitats musicals i teatrals, xerrades i conferències, exposicions, etc.. La col·laboració entre l'Ajuntament i la Unió Calafina ha contribuït a garantir una oferta cultural variada, apropant-la al ciutadà, alhora que s'han complert dos mandats legals: el de promoció cultural i el de gestió dels recursos públics amb eficàcia i eficiència, atès que la inversió pública s'ha pogut destinar a finançar altres equipaments i serveis municipals en benefici de la comunitat.

II.- D'altra banda, l'organització de les activitats pròpies de la Unió Calafina i l'acolliment de les programades per l'Ajuntament i per les altres entitats que requereixen tant la necessària adequació de les instal·lacions a la normativa que estigui vigent en cada moment, així com també una constant adaptació a les noves tecnologies. El cost d'execució de les esmentades inversions és difícilment assumible en la seva totalitat per una entitat sense ànim de lucre.

III.- Les subvencions procedents dels ens públics constitueixen una font de finançament o cofinançament imprescindible per a la realització de determinades activitats i inversions. Aquestes disposicions dineràries a favor de les associacions garanteixen la consecució de fins d'interès social difícilment abastables sense la cooperació del sector públic i del sector privat, però sempre tenint present que la cooperació econòmica s'ha de sotmetre als principis que regeixen l'activitat administrativa de concessió de subvencions amb la finalitat d'evitar el malbaratament de recursos públics.

IV.- Com ja s'ha posat de manifest, la Unió Calafina té també com a fi estatutari el d'aixoplugar altres grups o entitats sense ànim de lucre, la qual cosa comporta l'exercici d'una activitat d'interès general que té per objecte el foment del teixit associatiu cultural i recreatiu.

La intervenció de la Unió Calafina assumint aquest fi d'interès social des de fa anys ha generat i genera despeses que s'imputen al funcionament ordinari de l'entitat però que corresponen a l'ús de les instal·lacions per part dels referits grups i associacions. La cooperació entre l'Ajuntament i la Unió Calafina és i serà necessària per tal de poder proporcionar espai i instal·lacions adequades per a la realització d'activitats cíviques, recreatives i culturals.

V.- En conseqüència, acreditada la conveniència de formalitzar un conveni entre l'Ajuntament de Calaf i l'Associació cultural Recreativa Unió Calafina que reguli el règim d'atorgament i justificació de subvencions destinades a les activitats que s'han exposat, ambdues entitats.

L' objecte del conveni

Aquest conveni ve motivat per la convocatòria de subvencions de la Diputació de Barcelona, en el marc del "PROGRAMA SECTORIAL DE REHABILITACIÓ I MILLORA D'EDIFICIS, EDIFICACIONS I JACIMENTS ARQUEOLÒGICS LOCALS AMB VALORS PATRIMONIALS", que permet portar a terme inversió pública en edificis de titularitat privada sempre i quan existeixi una cessió en favor d'un ens públic, en aquest cas l'Ajuntament de

Codi Validació: 6ESKWNH4ZCS5ND422RLCJF4H4 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 8

Calaf.

L'objectiu d'aquest document és establir un conjunt de pactes que configuren una línia de cooperació entre l'entitat i l'Ajuntament. El suport que regula aquest conveni serà en relació amb la subvenció sol·licitada a la Diputació de Barcelona per part d'aquest ajuntament, que serà destinada a l'entitat.

La durada i naturalesa del conveni

La vigència d'aquest conveni serà de VINT ANYS a partir de l'endemà de la darrera signatura electrònica.

La durada d'aquest conveni ve motivada per la necessària amortització de les inversions sufragades amb diners públics procedents de la Diputació de Barcelona, que fan necessària l'afectació de l'equipament a satisfer les necessitat de la comunitat veïnal, a la recerca de l'interès general.

En particular, l'edifici objecte de la subvenció ha de comptar amb una cessió d'ús en favor de l''Ajuntament. Aquesta cessió ha de ser proporcional i adequada a la inversió.

Aquest conveni té caràcter voluntari i eventual, no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors.

Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condicioni l'atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l'incompliment de les condicions i càrregues imposades en l'acte de concessió.

En qualsevol cas, l'Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a què quedin obligades les persones o l'entitat subvencionada.

En base a tot l'anterior, les parts

PACTEN

PRIMER- Drets i Obligacions de l'Ajuntament

En relació als equipaments i les activitats:

L'Ajuntament ha sol·licitat la subvenció provinent de la Diputació de Barcelona, en el marc del "PROGRAMA SECTORIAL DE REHABILITACIÓ I MILLORA D'EDIFICIS, EDIFICACIONS I JACIMENTS ARQUEOLÒGICS LOCALS AMB VALORS PATRIMONIALS".

L'Ajuntament de Calaf, com a contrapartida, obtindrà la cessió gratuïta i incondicionada dels espais integrants de l'equipament per a si i també en concepte d'aixopluc per a qualsevol entitat del municipi que ho sol·liciti.

Aquesta cessió a les entitats queda condicionada a la disponibilitat dels espais per part del Casino. En qualsevol cas, el Casino haurà de vetllar per donar compliment a totes les peticions d'espais que rebi, sent l'incompliment reiterat d'aquesta obligació motiu exprés de resolució culpable per part de l'entitat.

Codi Validació: 6ESKWNH4ZCS5ND422RLCJF4H4 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 8

SEGON- En relació a la gestió econòmica:

L'ajut econòmic a l'entitat per part de l'Ajuntament serà la quantitat íntegra que per aquest projecte atorgui la Diputació de Barcelona en la convocatòria esmentada, sense que l'Ajuntament hagi d'aportar durant la vigència del conveni cap més quantitat amb fons propis per aquest concepte.

L'import de la subvenció no serà revisable durant la vigència del conveni, sent l'entitat responsable del desenvolupament de les obres i el manteniment i conservació de les instal·lacions.

TERCER- Drets i Obligacions de l'entitat

* En relació als equipaments i les activitats:

Es farà responsable de la gestió de les obres a portar a terme en l'equipament així com del manteniment i conservació, complint en tot moment la normativa vigent.

Es comprometrà a no discriminar l'Ajuntament o les entitats en la cessió d'espais de l'equipament, tractant de donar resposta sempre a les demandes d'espais per a la celebració d'actes, reunions o altres activitats.

Es farà responsable de les activitats culturals o recreatives dinamitzades per la pròpia entitat participant de forma activa en la promoció de la cultura.

Es farà càrrec de la gestió quotidiana de les activitats i de la pròpia instal·lació i avisarà amb suficient antelació a l'ajuntament de possibles reparacions d'avaries que hagi de fer l'entitat en el seu espai social, si s'escau.

Complirà amb la normativa de la Llei 26/2015 del 28 de Juliol de Protecció de la infància, si es dóna el cas, i tota l'altra normativa d'aplicació.

* En relació a la gestió econòmica:

Com a perceptora de diner públic, haurà de posar a disposició de l'Ajuntament, perquè ho publiqui al Portal de Transparència municipal, els comptes anuals, les memòries d'activitat així com qualsevol altre document previst durant la vigència d'aquest conveni per la normativa de transparència i bon govern pels perceptors de subvencions.

En particular, l'article 15.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que les administracions públiques han de fer pública, entre d'altres, la informació relativa al control financer de les subvencions i els ajuts públics atorgats així com la justificació o rendiment de comptes per part dels beneficiaris de la subvenció o ajut atorgats.

Igualment, l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, imposa obligacions a les entitats beneficiàries de fons públics, entre les quals destaca el retiment de comptes i el sotmetiment de les actuacions de comprovació proposades per l'autoritat concedent.

Per aquest motiu, les entitats que reben fons públics, com el cas que ens ocupa, procedents de l'ajuntament, caldrà que presentin juntament amb les factures (que avalen l'import de la subvenció concedida) l'estat de comptes de l'entitat a data límit 31 de desembre de l'any següent al de la signatura del conveni.

Haurà d'adoptar mesures d'*accountability* i gestió de la corrupció en els negocis, posant especial cura en la gestió transparent de les contractacions i la gestió comptable.

Gestionarà els ingressos i costos de les persones usuàries en concepte d'activitats culturals,

Codi Validació: 6ESKWNH4ZCS5ND422RLCJF4H4 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 8

recreatives o formatives o d'altres activitats complementàries, així com, les seves obligacions amb hisenda i es farà càrrec dels costos fixes, monitoratges o altres despeses necessàries per a les activitats pròpies.

L'Entitat es compromet a fer present en tota la documentació i propaganda gràfica de l'entitat, així com els panells informatius l'escut i el logotip de l'Ajuntament de Calaf i, especialment, en aquells espais destinats al lluïment dels seus patrocinadors, en una mida superior.

L'entitat haurà de justificar anualment el compliment del conveni a través de la presentació d'una memòria anual de l'activitat de cessió d'espais realitzada durant l'exercici, amb la indicació de, almenys, els elements següents:

- Data de la petició, entitat sol·licitant i data de la resposta.
- Data i hora d'inici i final de l'activitat.
- Denominació i breu explicació de l'activitat.
- Nombre mitjà de persones assistents.
- Recursos emprats.
- Incidències o fets rellevants durant l'exercici de l'activitat.

- Si es tracta d'activitats recurrents, es podran agrupar les dades a que fa referència el punt anterior.

La documentació justificativa haurà de ser lliurada abans del dia 31 de desembre de cada any i la manca de presentació podrà ser motiu de resolució culpable per part de l'entitat, si així ho insta l'ajuntament.

* En relació als recursos humans i participants:

Contractarà el personal necessari o buscarà col·laboradors per a la dinamització de les activitats realitzades per l'entitat, fent-se responsable de la Seguretat Social i de la prevenció de riscos laborals dels seus treballadors.

Igualment, vetllarà pel compliment de les obligacions tributàries i amb la Hisenda Pública.

Vetllarà per a la seguretat dels participants contractant la seva pròpia assegurança de Responsabilitat Civil i assegurança d'accidents personals.

QUART- La signatura d'aquest conveni suposa l'assistència obligatòria, per a membres de la junta i personal que estiguin implicats en activitats amb infants i adolescents, a la formació gratuïta de prevenció i intervenció enfront de l'assetjament entre iguals que es promourà des de l'Ajuntament de Calaf i el Consell Comarcal. I que te l'objectiu de donar eines i recursos, així com l'assimilació d'un protocol conjunt, al personal acompanyant dels infants i adolescents.

CINQUÈ- Residus L'entitat es compromet, en la mesura del possible, a aplicar mesures que permetin, fruit de la seva activitat interna i d'aquelles en les que organitzi o col·labori, la màxima minimització possible de generació de residus. En el moment de la justificació, haurà d'exposar quines mesures ha pres per tendir cap al Residu Zero i els justificants corresponents (factures, fotografies...). L'entitat podrà sol·licitar assessorament en aquesta matèria a l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament.

Codi Validació: 6ESKWNH4ZCS5ND422RLCJF4H4 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 8

SISÈ- Vigència del conveni.

Aquest conveni es mantindrà vigent fins les dates exposades en el punt número 2 (Durada i Naturalesa del conveni) per a l'obtenció d'un ajut econòmic sol·licitat per l'Ajuntament a la Diputació de Barcelona. Havent-se d'acordar expressament la seva pròrroga.

SETÈ- Causes de revisió i extinció del conveni.

Així les dues parts s'obliguen en els termes fixats en el document. El no acompliment d'aquests termes suposarà la denúncia del present conveni i, per tant, de seva resolució.

L'incompliment culpable per part de l'entitat donarà lloc al reintegrament de la subvenció rebuda per part de la Diputació de Barcelona.

Pel contingut del conveni, l'incompliment per part de l'Ajuntament no donarà lloc a cap reintegrament ni penalització.

VUITÈ.- Seguiment del conveni

Per tal de garantir el compliment dels acords adoptats a través d'aquest conveni i, en particular, pel que fa a la gestió dels espais i la seva cessió gratuïta a l'Ajuntament i a les entitats, es constituirà una comissió formada per l'alcaldia i la regidoria competent, o el/la tècnic/a en qui aquesta delegui i, d'altra banda, pel president i el/la membre de la junta de l'entitat que designi.

Aquesta comissió es reunirà com a mínim anualment i establirà les línies de treball pel que fa a la promoció de la cessió d'espais. Igualment, en cas de detectar-se incidències en la cessió d'espais, es podrà sol·licitar per part d'alguna de les parts una reunió que haurà de celebrar-se en el termini de 15 dies naturals.

I perquè així consti, el ratifiquen i el signen ambdues parts i a un sol efecte, en la data de la última signatura electrònica.

Calaf, document datat i signat electrònicament.

L'alcalde

El president de l'entitat

El secretari interventor

Codi Validació: 6ESKWNH4ZCS5ND422RLCJF4H4 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 8

Ajuntament de Calaf

ANNEX I

MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L'ACTUACIÓ (OBRES)

Codi Validació: 6ESKWNH4ZCS5ND422RLCJF4H4 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 8

Ajuntament de Calaf

ANNEX III

TEXT DEL CONVENI EN CASTELLÀ

Codi Validació: 6ESKWNH4ZCS5ND422RLCJF4H4 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 8